

1. 업무개요

국가물산업클러스터사업단 ○○○○○처 □□□□□부(이하 “□□□□□부”라 함)는 국가물산업클러스터 시설 운영과 관련한 사항으로 자산관리, 정보시스템 구축 및 관리, 시설 및 청사관리 업무, 대관 시설 운영관리, 운영비 지출 및 수입금 수납관리 업무를 수행하고 있다.

그리고, □□□□□부에서는 「국가물산업클러스터 입주기업 관리지침」에 따라 임대시설 사용료 부과 및 납부 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「국가물산업클러스터 입주기업 관리지침」 제15조(사용료) 제5항에 따르면, 입주기업이 임대료, 시설이용료 및 공공요금을 연체할 경우 미납액의 0% 연체율을 적용한 연체료를 포함하여 원금까지 납부하여야 하며, 제6항에 따르면, 입주기업이 0개월 이상 임대료와 시설이용료를 연체하는 경우 사업단장은 입주계약을 해지하거나 퇴거 등의 조치를 할 수 있으며, 임대보증금으로 체납금 상계 등의 조치를 할 수 있다고 되어 있다.

그리고, 「입주계약서」 제8조(사용료 등의 납부) 제5항에 따르면, 입주기업이 납부 기한 내에 사용료 등을 납부하지 아니할 경우에는 국가물산업클러스터가 정한 연체 금리를 지연 일 수에 따라 일할 계산한 연체료를 부과하여 납부하여야 하며, 납부기한으로부터 0개월 이상 납부하지 않을 경우에 국가물산업클러스

터는 입주계약을 해지하거나 퇴거 등의 조치를 취할 수 있다고 되어 있다.

「국유재산법 시행령」 제72조(연체료 등의 징수)에 따르면, 중앙관서의 장 등은 법 제73조¹⁾에 따라 국유재산의 사용료, 관리 소홀에 따른 가산금, 대부료, 매각대금, 교환자금 및 변상금(나누어 내는 경우에 이자는 제외한다)이 납부기한까지 내지 아니한 경우에는 연체기간이 1개월 미만인 경우 연 7퍼센트, 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우 연 8퍼센트, 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우 연 9퍼센트, 연체기간이 6개월 이상인 경우 연 10퍼센트 비율로 계산한 연체료를 붙여 15일 이내의 기한을 정하여 납부를 고지하여야 한다고 되어 있다.

따라서, □□□□□부에서는 입주기업에서 임대료의 연체가 발생할 경우 관련지침에 따라 연체이자를 부과하여야 하며, 입주기업이 납부기한으로부터 3개월 이상 납부하지 않을 경우에 국가물산업클러스터는 입주계약을 해지하거나 퇴거 등의 조치를 하는 등 입주기업에 대한 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□부에서 관리 중인 0000년도 입주기업 임대료 연체 현황을 확인한 결과, 000개 입주기업 중 00개 입주기업이 0회 ~ 0회 임대료를 연체하였고, 연체기간은 0개월 ~ 0개월이었으며, 0개 입주기업은 감사일 현재까지 0개월에서 0개월간 임대료를 연체 중이었다.

1) 국유재산법 73조(연체료 등의 징수) 중앙관서의 장등은 국유재산의 사용료, 관리소홀에 따른 가산금, 대부료, 매각대금, 교환자금 및 변상금(징수를 미루거나 나누어 내는 경우 이자는 제외한다)이 납부기한까지 납부되지 아니한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 연체료를 징수할 수 있다. 이 경우 연체료 부과대상이 되는 연체기간은 납기일부터 60개월을 초과할 수 없다.

[표 1] 0000년 입주기업 임대료 연체 현황

구분	업체명	임대료	연체회수	연체기간	비고
1	------(주)	000,000원	0회	0월 ~ 0월	
2	---	000,000원	0회	0월 ~ 0월	
3	-----	00,000원	0회	0월 ~ 0월	
4	-----	000,000원	0회	0월 ~ 0월	
5	-----	000,000원	0회	0월 ~ 0월(0개월분 연체중)	
6	-----	000,000원	0회	0월 ~ 0월(0개월분 연체중)	
7	-----	000,000원	0회	0월 ~ 0월	
8	-----	000,000원	0회	0월 ~ 0월	
9	-----	000,000원	0회	0개월분 연체중	
10	-----	000,000원	0회	0월 ~ 0월(0개월분 연체중)	
11	(주)---	000,000원	0회	0월	
12	(주)--	000,000원	0회	0월 ~ 0월	
13	(주)-----	000,000원	0회	0월 ~ 0월	
14	(주)-----	000,000원	0회	퇴거	
15	(주)-----	000,000원	0회	0월	
16	-----	000,000원	0회	퇴거(0달분 납부)	
17	-----	000,000원	0회	0월 ~ 0월	
18	-----	000,000원	0회	0월	
19	-----	000,000원	0회	0월	

□□□□□부에서는 「입주계약서」 제8조(사용료 등의 납부) 제5항에 따라, 국가물산업클러스터가 정한 연체 금리를 지연 일 수에 따라 일할 계산한 연체료를 부과하여 납부하여야 한다고 되어 있으나, [표 2]와 같이 입주기업의 임대료 연체기간과 무관하게 미납액의 0%의 연체율을 적용하여 과다하게 부과하고 있었다.

[표 2] (주)---에 대한 연체이자 부과 및 재산정 결과

구분	임대료	연체이자(2%)	지연일수	지연일수에 따른 연체이자 산정	과다부과액
'00.00월	000,000원	0,000원	000일	$0,000 \times 000 / 000 = 0,000$ 원	0,000원
'00.0월	000,000원	0,000원	000일	$0,000 \times 000 / 000 = 0,000$ 원	0,000원
'00.0월	000,000원	0,000원	00일	$0,000 \times 00 / 000 = 0,000$ 원	0,000원
'00.0월	000,000원	0,000원	00일	$0,000 \times 00 / 000 = 0,000$ 원	0,000원

또한, 입주기업의 연체요금 적용 기준을 「국유재산법 시행령」 제72조에 정하는 연체요율을 적용하여야 하나, □□□□□부에서는 관련 법령과 상이하게 0%로 적용하고 있어 국유재산의 효율적으로 관리될 수 있도록 관련 지침의 연체요금 적용 기준을 개정할 필요가 있다.

참고로, ○○○○○○○○○원 「-- -- ----- 입주기업 관리지침」 제12조(사용료 부과·납부)에 제5항에 따르면, 입주기업은 임대료와 관리비 등을 미납할 시 국유재산법 시행령 제72조에 정하는 연체요율에 따라 --원장으로부터 부과된 연체료를 납부하여야 한다고 되어 있다.

[표 3] 입주기업 연체료 적용 기준 비교

구분	물산업클러스터 입주기업 관리지침	국가재정법 시행령 제72조	비고
연체료	미납액의 0%	연체기간이 1개월 미만인 경우: 연 7퍼센트 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우: 연 8퍼센트 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우: 연 9퍼센트, 연체기간이 6개월 이상인 경우: 연 10퍼센트	

그리고, 게스트하우스 사용 관련하여 누리집을 통해 예약 시 원칙적으로 사용료에 대한 입금이 확인된 경우에만 사용이 가능하도록 되어 있으나, 예약업무(□□□□□부)와 관리업무(--팀)가 이원화하여 운영하고 있어 --팀에서는 사용료 입금 유무를 확인하지 않고 게스트하우스를 사용할 수 있게 해주는 것으로 확인되었다.

이로 인해, □□□□□부에서는 사후 조치 일한으로 후불 입금 안내 등 불필요한 행정력을 낭비하고 있어 관련 업무를 개선할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

국가물산업클러스터사업단장(○○○○○처장)은 「국가물산업클러스터 입주기업 관리지침」에 연체 금리를 지연 일 수에 따라 일할 계산하여 부과할 수 있도록 부과기준을 명확히 하시고, 연체료 징수 적용 기준을 「국유재산법 시행령」 제72조(연체료 등의 징수)를 준수할 수 있도록 「국가물산업클러스터 입주기업 관리지침」을 개정하시기 바랍니다. 【권고】